

INFORME Nº 133/2025/GR09CO/GR09/SFI

PROCESSO Nº 53504.003374/2025-39

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RÁDIO DIFUSÃO DE QUIJINGUE - A.C.R.Q

1. ASSUNTO

1.1. Análise do Relatório de Fiscalização nº 37/2025/GR08FI2/GR08/SFI (SEI nº 13750776) e demais documentos do PFIS nº 53504.003374/2025-39. Indícios de irregularidade relativa ao "uso não autorizado de radiofrequência" na exploração clandestina do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada - FM. Proposta de instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado).

2. REFERÊNCIAS

- 2.1. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT;
- 2.2. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal - LPA;
- 2.3. Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, que aprova o Regimento Interno da Anatel - RIA;
- 2.4. Resolução nº 671, de 03 de novembro de 2016, que aprova o Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências - RUE;
- 2.5. Portaria nº 1.290, de 19 de setembro de 2017, que aprova a instrução de fiscalização sobre preparação, execução e conclusão de ações de fiscalização e dá outras providências.

3. ANÁLISE

I. Objeto

3.1. Trata-se de análise do Relatório de Fiscalização nº 37/2025/GR08FI2/GR08/SFI (SEI nº 13750776) e demais documentos do PFIS nº 53504.003374/2025-39, com o intuito de verificar a constatação de irregularidade relativa ao "uso não autorizado de radiofrequência" na exploração clandestina do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada - FM, sob a responsabilidade da **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RÁDIO DIFUSÃO DE QUIJINGUE - A.C.R.Q**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.250.914/0001-50, operando no município de Quijingue/BA.

II. Fatos

3.2. No PFIS nº 53504.003374/2025-39 é indicado que a atividade de fiscalização foi originada em atendimento a denúncia anônima recebida pelo sistema de atendimento ao Consumidor da Anatel Solicitação - Protocolo nº 202503260141082, dando conta da existência de uma rádio clandestina operando na frequência de 89,3 MHz, operando no município de Quijingue/BA.

3.3. Menciona ainda o PFIS nº 53504.003374/2025-39 que, a entidade ora avaliada foi por diversas vezes fiscalizada e autuada pela mesma prática delituosa ora imputada pela Anatel.

3.4. Diante disso, a equipe de fiscalização da Anatel para atender a demanda registrada no sistema Ação de Inspeção - ACAO_2025_01571_GR08 (SEI nº 13479765) realizou, no dia 14/05/2025, inspeção na localidade indicada na denúncia, onde foi identificada a estação clandestina, autodenominada "Quijingue FM 89,3", instalada no endereço situado na Rua Dois de Julho, nº 178, Centro, Quijingue/BA, operando na frequência de 89,3 MHz.

3.5. Contudo, antes da realização da abordagem nas dependências da estação clandestina a equipe de fiscalização gravou parte da programação veiculada pela rádio em que foi identificada como

pertencente ao programa "Manhã Alegria", da Web Rádio Nova Estação Quijingue (Quijingue FM 89,3). Assim, confirmando a operação clandestina de estação de radiodifusão sonora em FM.

3.6. Ressalta-se que durante a abordagem da equipe de fiscalização, o locutor da rádio e um outro indivíduo que estavam no local, informaram não saber quem era o responsável pela rádio e recusaram a assinar a documentação lavrada pela fiscalização, insinuando que a rádio inspecionada não possuía vínculo com a Associação.

3.7. Assim, durante a fiscalização foram constatados indícios de que a entidade inspecionada fazia uso de radiofrequência sem a devida autorização na exploração clandestina do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada - FM, conforme conclusão do Relatório de Fiscalização nº 37/2025/GR08FI2/GR08/SFI.

(...)

9. CONCLUSÃO

9.1. No dia 21 de maio de 2025 foi constatado pela fiscalização o funcionamento de uma emissora de FM na frequência 89,3MHz, no município de Quijingue/BA, uma estação do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada sem a prévia outorga do serviço e do uso de radiofrequência. Não sendo possível realizar autuação por não possuir dados do responsável pela emissora de Rádio FM.

9.2. Como foi adotada uma medida cautelar, instaurou-se o PLAI nº [53554.001869/2025-38](#).

9.3. Por se tratar de crime previsto na legislação, o Ministério Público Federal será cientificado dessa fiscalização por meio do Ofício nº 42/2025/GR08FI2/GR08/SFI-ANATEL SEI nº [13767270](#).

(...)

III. Conclusões da Fiscalização

3.8. Diante das circunstâncias e fatos apurados, os Agentes de Fiscalização concluíram que a entidade **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RÁDIO DIFUSÃO DE QUIJINGUE – A.C.R.Q**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.250.914/0001-50, estaria operando seu sistema de forma irregular, visto ter sido constatada a infração relacionada na Tabela abaixo:

Conduta	Dispositivos normativos infringidos
Uso não autorizado de radiofrequência.	Artigo 15, c/c artigo 59, I, do Regulamento aprovado pela Resolução nº 671, de 3 de novembro de 2016 e artigo 163 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.

3.9. Sendo assim, deve ser instaurado Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado), para averiguação da conduta delitiva da entidade ora fiscalizada.

4. CONCLUSÃO

4.1. Diante do exposto, propõe-se:

I - Instaurar Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) em desfavor da **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RÁDIO DIFUSÃO DE QUIJINGUE – A.C.R.Q**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.250.914/0001-50, para averiguação da conduta relacionada na Tabela do Item 3.8 do presente Informe, nos termos do Relatório de Fiscalização nº 37/2025/GR08FI2/GR08/SFI e demais documentos do PFIS nº 53504.003374/2025-39.

II - Intimar o interessado para oferecer defesa com fulcro no art. 82, II, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, no prazo de 15 (quinze) dias.



Documento assinado eletronicamente por **Elano Barbosa Ribeiro, Coordenador Regional de Processo**, em 08/09/2025, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Cesar da Silva, Técnico em Regulação**, em 08/09/2025, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **14334386** e o código CRC **AA86EEC7**.
